

Договор на оказание услуг по организации отдыха детей

г.Каскелен

«___» _____ 2026 г.

ТОО «ARMAN DALA», в лице Генерального директора Молданбаева Серика Еркинулы, действующего на основании «Устава», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и в отдельности, именуемые «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по организации отдыха детей (Ребенка) в детском оздоровительном центре «Arman Dala» (далее - Услуги), надлежащего качества, в сроки, и на условиях, установленных в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Услуг.

1.2. Срок пребывания Ребенка в Arman Dala: 10 дней (9 ночей).

1.3. Время пребывания: с «___» _____ по «___» _____ 2026 г., смена _____

1.4. Количество детей _____, ФИО и возраст Ребенка _____

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о правилах пребывания на территории «Arman Dala»;

2.1.2. обеспечить прием детей «Заказчика», согласно подтвержденного количества детей;

2.1.3. оказать Услуги качественно и в полном объеме, в том числе в период пребывания ребенка в «Arman Dala»:

1) организовать его отдых и оздоровление детей в соответствии с программой пребывания;

2) разместить ребенка в комнатах с удобствами (туалет, душ, умывальник);

3) обеспечить 5-разовое питание;

4) обеспечить безопасность Ребенка в пределах разумных мер;

5) уважать достоинство Ребенка и его право на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

2.1.4. по окончании срока действия Договора, либо при расторжении Договора, по запросу Заказчика произвести сверку взаиморасчетов с подписанием соответствующих актов;

2.1.5. предоставлять достоверную информацию об условиях обслуживания и правилах, качестве и порядке оформления необходимых документов, о порядке возмещения убытков и условиях отказа в предоставлении услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. в случае несвоевременной оплаты «путевок», реализовать их третьим лицам;

2.2.2. вносить изменения в программу пребывания Ребенка в зависимости от погодных условий, организационных и иных обстоятельств без уменьшения стоимости Услуг;

2.2.3. при необходимости оказать первую медицинскую помощь, а также вызвать медицинских работников или направить Ребенка в медицинское учреждение. Все расходы, связанные с оказанием медицинской помощи, несет Заказчик

Перечень противопоказаний для пребывания Ребенка в «Arman Dala»:

- все заболевания в период обострения;
- все формы туберкулеза различных органов и систем;
- ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
- приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные;
- гипертоническая болезнь;
- заболевания крови и кроветворных органов;
- эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;

- острые психические заболевания и реактивные состояния;
- бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- острый нефрит, пиелонефрит - не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;
- сахарный диабет, тиреотоксикоз;
- все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.);
- наркомания и токсикомания;
- педикулез.

2.2.4. в случае нарушения правил «Arman Dala», ребенок может быть отчислен из лагеря без возврата стоимости путевки по следующим причинам:

- 1) отказа Ребенка от выполнения правил пребывания в «Arman Dala» или грубое систематическое их нарушение;
- 2) порчи Ребенком имущества «Arman Dala» или имущества других детей;
- 3) выявление в период пребывания Ребенка в «Arman Dala» медицинских противопоказаний для продолжения пребывания.

2.3. Заказчик обязуется:

- 2.3.1. привезти Ребенка в назначенное место и время сбора для его отправки в лагерь;
- 2.3.2. предоставить соответствующие медицинские справки на ребенка отъезжающего в лагерь (запрашиваемые справки указаны в анкете (информационные данные о ребенке));
- 2.3.3. нести ответственность за достоверность предоставленной медицинской информации о ребенке;
- 2.3.4. письменно (необходимо заполнить анкету (информационные данные о ребенке) известить администрацию и медперсонал лагеря - если у ребенка аллергия, фобии, лунатизм, особенности характера и т.д. (форма анкеты прилагается отдельно));
- 2.3.5. не передавать ребенку специфические медикаменты, они должны быть переданы родителями медицинскому персоналу лагеря с подробной инструкцией по их применению. Медикаменты категорически ЗАПРЕЩЕНО хранить в детских комнатах;
- 2.3.6. разъяснить Ребенку правила пребывания в Arman Dala, о возможных законных требованиях к нему со стороны администрации и воспитательского состава лагеря, в том числе о необходимости выполнения им следующих правил:
 - принимать посильное участие в программах Arman Dala;
 - выполнять правила детского общежития;
 - следовать распорядку дня;
 - не покидать территорию Arman Dala без соответствующего разрешения;
 - выполнять требования администрации Arman Dala, воспитательского состава, лечащего врача и других должностных лиц;
 - выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой.
- 2.3.7. дать согласие (не предъявлять претензии) на безвозмездную фото и видеосъемку ребенка, а также на использование фото и видеоматериалов исключительно в следующих целях: размещения на сайте, размещения в социальных сетях, размещения в WhatsApp чатах с родителями, размещения в рекламных видео и фотоматериалах и печатной продукции, размещения фотоматериалов в статьях СМИ по продвижению имиджа лагеря;
- 2.3.8. не передавать ребенку с собой на отдых дорогие сотовые телефоны, электронные игры, ноутбуки, ювелирные изделия, деньги и т.п. В случае наличие таких вещей, рекомендуется сдать их водителю или ментору лагеря на хранение. Если указанные вещи не сданы водителю или ментору, то за утерю, кражу, порчу этих вещей администрация Arman Dala не несет ответственности.
- 2.3.9. возместить стоимость нанесенного детьми (ребенком) ущерба имуществу Исполнителя, согласно составленного акта, подписанного комиссией лагеря;
- 2.3.10. **Что взять Ребенку с собой:**
 - несколько смен нательного белья (носки-10 пар, рубашки, трусы, платья и т.п.);
 - удобную обувь: для жаркой и прохладной погоды, комнатные тапочки (сланцы), спортив-

ную

обувь (кроссовки, ботсы, кеды);

- худи, ветровку (на случай прохладной и дождливой погоды);
- спортивную одежду, купальник/плавки, очки и шапочка для плавания;
- головной убор от солнца (бейсболка, платочек, кепка, панамы);
- одежда для праздничных мероприятий и дискотек;
- брюки (джинсы, шорты-2, юбки, платья, футболки-5);
- зубную щетку и пасту, мочалку, расческу (жидкое мыло и шампунь предоставляется);
- комплект для сна (если ребенок дома использует пижаму);
- полотенце (банное и поменьше для лица и рук).

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в случае опоздания в назначенное место и время сбора отправки детей, привезти Ребенка в Arman Dala самостоятельно за свой счет;

2.4.2. на посещение Ребенка в лагере с 14.00 до 16.00 (свободное время);

2.4.3. по всем интересующим вопросам обращаться на Ресепшн 24/7 по телефону +77479203747 (WhatsApp). Дополнительная информация и контакты сотрудников будут представлены при заезде Ребенка в Arman Dala.

3. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг определяется согласно действующему прайс-листу.

3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты (аванс) для предварительного бронирования места в соответствующем сезоне в размере 30 % (тридцать процентов). Остаток 70% (семьдесят процентов) оплачивает за 20 (двадцать) календарных дней, до заезда детей в ДОО «Arman Dala». При отсутствии оплаты в установленные сроки Исполнитель вправе аннулировать бронирование путевок без дополнительного уведомления.

3.3. Оплата может производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иными способами, не запрещенными законодательством РК и согласованными Сторонами.

3.4. Порядок возврата денежных средств.

3.4.1. Заказчик вносит предоплату в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Услуг для бронирования места в соответствующем сезоне. Предоплата является обеспечительным платежом и возврату не подлежит независимо от срока отказа Заказчика.

3.4.2. В случае отказа Заказчика от Услуг, возврат денежных средств (за исключением предоплаты) осуществляется в следующем порядке:

- при уведомлении более чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты заезда — возврат 100% (ста процентов) от оплаченной суммы за вычетом предоплаты и фактически понесённых расходов Исполнителя;
- при уведомлении от 10 (десяти) до 20 (двадцати) календарных дней до даты заезда — возврат 50% (пятидесяти процентов) от оплаченной суммы за вычетом предоплаты и фактически понесённых расходов Исполнителя;
- при уведомлении менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты заезда — денежные средства возврату не подлежат.

3.4.3. К фактически понесённым расходам Исполнителя относятся, включая, но не ограничиваясь:

- расходы на бронирование мест;
- закуп продуктов питания;
- подготовка и организация программы;
- административные расходы;
- банковские комиссии и иные сопутствующие расходы.

3.4.4. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащие ис-

полнение условий Договора.

4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Услуг в сроки, оговоренные Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора. Оплата пени производится в течении 7 календарных дней с момента получения соответствующего платежного требования.

4.3 Заказчик, за несвоевременное перечисление денежных средств в сроки, оговоренные в разделе 3 Договора, уплачивает Исполнителю пеню 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы общей суммы Договора.

4.4. При невыполнении условий Договора он может быть, расторгнут и виновная сторона возмещает фактические убытки в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

4.5. Исполнитель обеспечивает безопасность Ребёнка в пределах разумных мер и действующего законодательства Республики Казахстан, однако не несёт ответственности за:

- травмы, полученные Ребёнком вследствие нарушения им правил пребывания в лагере;
- невыполнение Ребёнком законных требований персонала;
- действия или бездействие самого Ребёнка;
- действия третьих лиц, включая других детей;
- последствия, вызванные сокрытием либо предоставлением недостоверной информации о состоянии здоровья Ребёнка Заказчиком.

4.5.1. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с правилами пребывания в лагере и обязуется довести их до Ребёнка.

4.5.2. Заказчик принимает на себя риски, связанные с участием Ребёнка в активностях лагеря, включая, но не ограничиваясь: спортивными играми, подвижными мероприятиями, водными и иными активностями.

4.5.3. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность личных вещей Ребёнка, включая, но не ограничиваясь: денежными средствами, мобильными телефонами, гаджетами и иными ценными предметами если указанные вещи не сданы водителю или ментору.

4.5.4. В любом случае ответственность Исполнителя ограничивается размером фактически оплаченной стоимости Услуг.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые «Стороны» не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, массовые беспорядки, экономические иные блокады со стороны или других стран, парализующие или ограничивающие деятельности «Сторон». Также решение компетентных государственных органов в отношении той или иной «Стороны», если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение «Сторонами» своих обязательств.

5.2. Основанием для признания форс-мажора является официальный документ уполномоченного органа РК, взаимно представляемые «Сторонами».

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться свыше двух месяцев, то любая из «Сторон» вправе расторгнуть договор, и произвести взаиморасчет по исполненной части договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Претензии по качеству оказанных Услуг принимаются Исполнителем:

- в период оказания Услуг — незамедлительно по месту их оказания;
- после окончания оказания Услуг — в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты

окончания смены.

6.2. Претензии принимаются исключительно в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

6.3. Претензии, не заявленные в установленный срок, рассмотрению не подлежат.

6.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения Исполнителем.

6.5. В случае отсутствия письменной претензии в установленный срок Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров.

6.7. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан по месту нахождения Исполнителя.

6.8. Стороны договорились, что отсутствие письменной претензии в установленный срок исключает право Заказчика ссылаться на недостатки оказанных Услуг в дальнейшем.

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Стороны оставляют за собой право досрочного расторжения настоящего Договора по уважительным причинам. В этом случае Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление о расторжении не менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными Стороной должным образом, если они будут доставлены лично или курьерской почтой по адресу другой стороны.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

ТОО «Arman Dala»

РК, Алматинская область, Карасайский
р/н, г.Каскелен, уч.кв.204, стр.84В,
(Верхняя Каскеленская трасса 32/3).

БИН 140440015773

ИИК KZ05722S000008436133

АО «Kaspi Bank»

БИК CASPKZKA

Бухгалтерия: 8 747 686 30 80

Отдел продаж: 8 707 323 73 76

Генеральный директор:

Заказчик

Тел. _____

М.П. Молданбаев С.Е.

М.П.